Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 863/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Noviyana
2. Tempat lahir : Hatta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/9 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gebang Desa Suka Damai Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Noviyana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, SH., Nadia Lubis, Sh dan Siti Ayu Cibro, SH., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A Nomor 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 863/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 863/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Noviyana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika* sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar dakwaan Primair Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dedi Noviyana** oleh karena itu dengan pidana **Mati**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) yang setelah dimusnahkan menjadi sisa dengan berat bersih 230,3 gram, 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram yang setelah dimusnahkan menjadi sisa 224 butir pit erimin 5 dengan berat bersih 44,8 gram, 1 (satu) unit HP merk itel warna hijau toska, 1 (satu) unit HP Nokia Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih, ***dirampas untuk dimusnahkan***.
- 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna biru nomor polisi BM 1882 TZ, ***Dirampas untuk Negara***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan tuntutannya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Pertama

------Bahwa ia terdakwa **DEDI NOVIYANA** bersama-sama dengan saksi Tanajudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidak-tidaknya ditahun 2024 bertempat di Jalan Air Hitam Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Taman Kota Pekanbaru Propinsi Riau (Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagain besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Tanajudin dengan cara–cara antara lain sebagai berikut : ----------

------Bahwa sebelumnya pada bulan November tahun 2023 terdakwa dihubungi oleh Tomi (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada di dalam penjara menawarkan kepada terdakwa menjadi sebagai kurir sabu lalu Tomi mengatakan jika terdakwa mau menjadi kurir sabu maka akan dikenalkan kepada Dom (Daftar Pencarian Orang) yang sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika kemudian Tomi mengirimkan nomor handphone Dom kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama saksi Tanajudin membicarakan tentang pekerjaan sebagai kurir sabu yang sebelumnya ditawarkan oleh Tomi dan akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin sepakat untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2023 terdakwa mengubungi Dom dan setelah terdakwa berkomunikasi dengan Dom melalui Whatsapp lalu terdakwa memberitahu bahwa terdakwa merupakan teman Tomi dan terdakwa sepakat menjadi kurir sabu kemudian Dom mengatakan bahwa ia akan mengenalkan terdakwa dengan boss pengedar sabu yang disebutnya sebagai operator dan Dom menyuruh terdakwa untuk mengunduh aplikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

signal dan dengan apilkasi tersebut yang dimana akan berfungsi sebagai alat komunikasi dalam perederan sabu kemudian pada akhir bulan Desember tahun 2023 terdakwa di Video Call oleh boss melalui aplikasi Signal dan boss mengatakan bahwa dirinya bernama Toman (DPO) namun saat video call Toman tidak mau menunjukkan muka nya lalu Toman juga menghubungi Dom sehingga terdakwa, Toman dan Dom secara bersamaan (bertiga) melakukan Video call dan Toman menanyakan kepada Dom apakah terdakwa merupakan teman Dom yang mau menjadi kurir sabu dan Dom meyakinkan Toman bahwa terdakwa merupakan teman Dom yang akan menjadi kurir sabu lalu Toman mengatakan bahwa Dom jangan menghubungi terdakwa pada saat terdakwa sedang mengantar sabu dikarenakan saat mengantarkan sabu nomor handphone terdakwa akan memakai nomor yang baru dan nomor handphone yang boleh terdakwa simpan di handphone kerja terdakwa hanya nomor Toman dan keluarga terdakwa lalu diakhir pembicaraan Tom mengatakan bahwa terdakwa menunggu perintah dari Toman untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Toman dimana terdakwa harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja lalu Toman mengirimkan uang untuk membeli Tiket pesawat lalu Toman meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan Nomor rekening milik terdakwa dan Toman mengatakan bahwa terdakwa harus bekerja sendiri tidak ada boleh orang lain yang ikut bekerjasama dengannya dimana pekerjaan terdakwa mengambil sabu ditempat yang telah ditentutkan, mengecek kondisi bungkus sabu serta menghitung jumlah sabu dan setelah itu terdakwa menunggu perintah lanjutan dari Toman. Selanjutnya Toman mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat melalui rekening milik istri terdakwa, lalu terdakwa mengambil uang tersebut setelah itu terdakwa menjumpai saksi Tanajudin kemudian terdakwa mengatakan bahwa besok mereka harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja namun saat itu dikarenakan Toman sudah mengatakan kepada terdakwa bahwa harus melakukan pekerjaan tersebut seorang diri maka saksi Tanajudin harus bersembunyi saat terdakwa Vedio Call dengan Toman agar tidak terlihat oleh Toman. Setelah itu terdakwa memesan tiket pesawat untuk terdakwa dan saksi Tanajudin melalui Traveloka dan setelah itu Toman menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Toman sudah ada mengirimkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk uang makan.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin berangkat dari Bandara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Soekarno Hatta dengan menaiki pesawat Super Jet Air lalu sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kemudian setelah terdakwa sampai di Pekanbaru terdakwa menghubungi Toman dan menyuruh terdakwa untuk check in di hotel yang terdekat dari bandara setelah terdakwa menemukan hotel lalu menghubungi Toman dan Toman menyuruh untuk mencari kos-kosan yang dimana kos-kosan tersebut untuk tempat penyimpanan dan mengecek sabu sebelum terdakwa antar sesuai perintah dari Toman.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 terdakwa mencari kos-kosan yang sebelumnya diminta oleh Toman, dan akhirnya mendapatkan kos-kosan tersebut yang berada di kos Exclusive – Noora Residence Pekanbaru kemudian terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin menuju ke kos-kosan tersebut dan menyewa kamar kos selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Toman lalu mengirimkan *share location* (lokasi) dan foto 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara warna hitam yang terparkir di depan sebuah toko material kemudian Toman mengatakan bahwa sabu dan pil ekstasi sudah ada di dalam mobil selanjutnya Toman menyuruh terdakwa membawa mobil, sabu dan pil ekstasi tersebut ke kos untuk dicek kemudian terdakwa pergi mengambil mobil tersebut seorang diri sementara saksi Tanajudin menunggu terdakwa di dalam kos setelah terdakwa mengambil mobil yang didalamnya berisi sabu dan pil ekstasi lalu Kembali ke kos sesampainya di kos terdakwa bersama saksi Tanajudin menurunkan koper dari dalam bagasi mobil tersebut dan membawa nya masuk ke dalam kamar kos lalu setelah berada di kamar kos terdakwa dan saksi Tanajudin mengeluarkan 23 (dua puluh tiga) bungkus sabu sebanyak 23 Kg dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir lalu setelah itu terdakwa dengan saksi Tanajudin memeriksa kondisi bungkus sabu dan pil ekstasi dan setelah diperiksa semuanya dalam kondisi yang baik kemudian terdakwa menghubungi Toman untuk melaporkan dan menunjukkan kondisi sabu dan pil ekstasi tersebut dan setelah itu terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari Toman.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Toman menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu dan pil ekstasi ke rumah sakit atau mall terdekat yang ada parkirannya lalu mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman kemudian terdakwa mencari rumah sakit atau mall terdekat dari kos tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Google Maps lalu terdakwa melihat ada rumah sakit Awal Bross yang berjarak sekitar 14 (empat belas) menit dari kos-kosan tersebut kemudian terdakwa pergi seorang diri mengantarkan mobil yang berisikan sabu dan pil ekstasi tersebut sesampainya di rumah sakit tersebut lalu terdakwa memarkirkan mobil tersebut kemudian terdakwa mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman setelah itu Kembali ke kosan dengan menggunakan kendaraan umum kemudian setelah pekerjaan tersebut selesai lalu terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin Kembali ke Tanggerang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi Kembali oleh Toman dan menyuruh terdakwa untuk bekerja Kembali ke Pekanbaru lalu Toman menyuruh terdakwa untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 setelah itu Toman mengirimkan uang ke rekening istri terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat kemudian terdakwa menjumpai saksi Tanajudin dan mengatakan tanggal 29 Januari 2024 kita berangkat kerja untuk mengambil, mengecek dan mengantar sabu dan pil H5 di Pekanbaru kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 terdakwa memesan 2 (dua) tiket pesawat Super Jet Air dengan tujuan ke Pekanbaru melalui aplikasi Traveloka yang mana 2 (dua) tiket pesawat tersebut untuk terdakwa dan saksi Tanajudin lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh Toman untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan menyuruh terdakwa untuk mengirim nomor rekening dikarenakan Toman hendak mengirim uang makan untuk terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 wib terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat super jet air dan sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru kemudian setelah itu mereka pergi menuju ke kos-kosan yang sebelumnya sudah terdakwa sewa untuk waktu 1 (satu) bulan dan setelah sampai di kamar kos terdakwa dihubungi oleh Toman untuk memesan kamar hotel dan menyuruh terdakwa untuk membeli Handphone Nokia kecil dan kartu baru sesuai perintah Toman kemudian setelah membeli Handphone Nokia kecil lalu terdakwa Kembali ke hotel selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Toman lalu Toman mengirimkan nomor handphone yang hendak mengantar sabu dan pil H5 kepada terdakwa kemudian terdakwa disuruh untuk menghubungi pengantar sabu tersebut dengan menggunakan nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Handphone yang baru dan setelah terdakwa berkomunikasi dengan pengantar sabu tersebut orang yang mengantar sabu tersebut meminta nomor whatsapp terdakwa kemudian terdakwa mengatakan tunggu dulu lalu terdakwa menghubungi Toman dan selanjutnya Toman mengizinkan untuk terdakwa memberikan nomor handphonenya ke pangantar sabu tersebut lalu terdakwa mengirimkan nomornya yang baru ke pangantar sabu tersebut dan sekitar pukul 17.00 Wib pangantar sabu dan pil H5 tersebut mengirimkan lokasi tempat terdakwa mengambil sabu dan pil H5 dan setelah itu Toman juga mengirimkan lokasi dan mengirim foto mobil yang didalamnya sudah ada sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) Kg dan pil H5 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu dan pil H5 tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan terdakwa menyuruh saksi tanajudin untuk menunggu terdakwa di Kosan.

Bahwa selanjutnya pada pukul 17.20 Wib terdakwa tiba di lokasi tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang foto nya sudah dikirim oleh Toman kepada terdakwa yang mana mobil tersebut sudah terparkir di samping Masjid kemudian setelah terdakwa turun dari kendaraan umum terdakwa langsung menuju ke mobil tersebut lalu terdakwa masuk ke mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ tersebut dan melihat kunci mobil ada di dalam mobil dan langsung menghidupkan mobil tersebut lalu mengecek ke bagasi dan melihat ada 4 (empat) goni berisikan sabu dan pil H5 yang selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke kosan namun saat terdakwa sedang mengendarai mobil tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) mobil yang terdakwa yang dikenderai oleh saksi Mangatur E. Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda (kesemuanya adalah anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba) kemudian para saksi menyuruh terdakwa keluar dari mobil tersebut. Selanjutnya saksi Mangatur E. Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang dikendarai oleh terdakwa dan menemukan 4 (empat) goni yang berisikan sabu dan pil H5 dari dalam bagasi mobil tersebut.

Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Toman dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil, mengecek dan mengantar kembali sabu dan pil H5 tersebut. Saat itu juga saksi para Polisi menanyakan dimana terdakwa tinggal, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyewa kamar di Kosan Noora dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada teman kerjanya (saksi Tajudin) yang sedang berada di kos tersebut. Selanjutnya saksi Polisi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kosan tempat terdakwa tinggal, setelah sampai dikoasan tersebut para saksi melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan dimana saat itu saksi Tanajudin sedang berada di Kosan menunggu terdakwa dan barang bawaannya. Selanjutnya terdakwa, saksi Tanajudin beserta barang bukti berupa sabu dan pil H5 di bawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 631/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan dari hasil pemeriksaan barang bukti :
   A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram.
   B. 224 (dua ratus dua puluh empat) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram.

   milik tersangka atas nama **DEDI NOVIYANA** dan **TANAJUDIN** adalah :
   A. Barang bukti **A benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
   B. Barang bukti **B benar** mengandung **Nimetazepam** adalah dan terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor Urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 tahun 2023 tentang **Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika** di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiktropika.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/1.1.1/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditimbang oleh Agus Hidayat dengan hasil penimbangan barang bukti :
   - 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram, disisihkan untuk dikirim ke laboratorium seberat 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram dan sisanya untuk dimusnahkan seberat 52.769,7 (lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma tujuh) gram.
   - 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5, disisihkan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir untuk dikirim kelaboratorium seberat 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram dan sisanya 9.776 (sembilan ribu tujuh ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh puluh enam) butir dengan berat 1.955,2 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua) gram untuk dimusnahkan.

---------- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----------**

Dan

Kedua :

------Bahwa ia terdakwa **DEDI NOVIYANA** bersama-sama dengan saksi Tanajudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidak-tidaknya ditahun 2024 bertempat di Jalan Air Hitam Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Taman Kota Pekanbaru Propinsi Riau (Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagain besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"*** yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Tanajudin dengan cara–cara antara lain sebagai berikut : ----------

------Bahwa sebelumnya pada bulan November tahun 2023 terdakwa dihubungi oleh Tomi (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada di dalam penjara menawarkan kepada terdakwa menjadi sebagai kurir sabu lalu Tomi mengatakan jika terdakwa mau menjadi kurir sabu maka akan dikenalkan kepada Dom (Daftar Pencarian Orang) yang sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika kemudian Tomi mengirimkan nomor handphone Dom kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama saksi Tanajudin membicarakan tentang pekerjaan sebagai kurir sabu yang sebelumnya ditawarkan oleh Tomi dan akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin sepakat untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2023 terdakwa mengubungi Dom dan setelah terdakwa berkomunikasi dengan Dom melalui Whatsapp lalu terdakwa memberitahu bahwa terdakwa merupakan teman Tomi dan terdakwa sepakat menjadi kurir sabu kemudian Dom mengatakan bahwa ia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan mengenalkan terdakwa dengan boss pengedar sabu yang disebutnya sebagai operator dan Dom menyuruh terdakwa untuk mengunduh aplikasi signal dan dengan apilkasi tersebut yang dimana akan berfungsi sebagai alat komunikasi dalam perederan sabu kemudian pada akhir bulan Desember tahun 2023 terdakwa di Video Call oleh boss melalui aplikasi Signal dan boss mengatakan bahwa dirinya bernama Toman (DPO) namun saat video call Toman tidak mau menunjukkan muka nya lalu Toman juga menghubungi Dom sehingga terdakwa, Toman dan Dom secara bersamaan (bertiga) melakukan Video call dan Toman menanyakan kepada Dom apakah terdakwa merupakan teman Dom yang mau menjadi kurir sabu dan Dom meyakinkan Toman bahwa terdakwa merupakan teman Dom yang akan menjadi kurir sabu lalu Toman mengatakan bahwa Dom jangan menghubungi terdakwa pada saat terdakwa sedang mengantar sabu dikarenakan saat mengantarkan sabu nomor handphone terdakwa akan memakai nomor yang baru dan nomor handphone yang boleh terdakwa simpan di handphone kerja terdakwa hanya nomor Toman dan keluarga terdakwa lalu diakhir pembicaraan Tom mengatakan bahwa terdakwa menunggu perintah dari Toman untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Toman dimana terdakwa harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja lalu Toman mengirimkan uang untuk membeli Tiket pesawat lalu Toman meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan Nomor rekening milik terdakwa dan Toman mengatakan bahwa terdakwa harus bekerja sendiri tidak ada boleh orang lain yang ikut bekerjasama dengannya dimana pekerjaan terdakwa mengambil sabu ditempat yang telah ditentutkan, mengecek kondisi bungkus sabu serta menghitung jumlah sabu dan setelah itu terdakwa menunggu perintah lanjutan dari Toman. Selanjutnya Toman mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat melalui rekening milik istri terdakwa, lalu terdakwa mengambil uang tersebut setelah itu terdakwa menjumpai saksi Tanajudin kemudian terdakwa mengatakan bahwa besok mereka harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja namun saat itu dikarenakan Toman sudah mengatakan kepada terdakwa bahwa harus melakukan pekerjaan tersebut seorang diri maka saksi Tanajudin harus bersembunyi saat terdakwa Vedio Call dengan Toman agar tidak terlihat oleh Toman. Setelah itu terdakwa memesan tiket pesawat untuk terdakwa dan saksi Tanajudin melalui Traveloka dan setelah itu Toman menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Toman sudah ada mengirimkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk uang makan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan menaiki pesawat Super Jet Air lalu sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kemudian setelah terdakwa sampai di Pekanbaru terdakwa menghubungi Toman dan menyuruh terdakwa untuk check in di hotel yang terdekat dari bandara setelah terdakwa menemukan hotel lalu menghubungi Toman dan Toman menyuruh untuk mencari kos-kosan yang dimana kos-kosan tersebut untuk tempat penyimpanan dan mengecek sabu sebelum terdakwa antar sesuai perintah dari Toman.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 terdakwa mencari kos-kosan yang sebelumnya diminta oleh Toman, dan akhirnya mendapatkan kos-kosan tersebut yang berada di kos Exclusive – Noora Residence Pekanbaru kemudian terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin menuju ke kos-kosan tersebut dan menyewa kamar kos selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Toman lalu mengirimkan *share location* (lokasi) dan foto 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara warna hitam yang terparkir di depan sebuah toko material kemudian Toman mengatakan bahwa sabu dan pil ekstasi sudah ada di dalam mobil selanjutnya Toman menyuruh terdakwa membawa mobil, sabu dan pil ekstasi tersebut ke kos untuk dicek kemudian terdakwa pergi mengambil mobil tersebut seorang diri sementara saksi Tanajudin menunggu terdakwa di dalam kos setelah terdakwa mengambil mobil yang didalamnya berisi sabu dan pil ekstasi lalu Kembali ke kos sesampainya di kos terdakwa bersama saksi Tanajudin menurunkan koper dari dalam bagasi mobil tersebut dan membawa nya masuk ke dalam kamar kos lalu setelah berada di kamar kos terdakwa dan saksi Tanajudin mengeluarkan 23 (dua puluh tiga) bungkus sabu sebanyak 23 Kg dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir lalu setelah itu terdakwa dengan saksi Tanajudin memeriksa kondisi bungkus sabu dan pil ekstasi dan setelah diperiksa semuanya dalam kondisi yang baik kemudian terdakwa menghubungi Toman untuk melaporkan dan menunjukkan kondisi sabu dan pil ekstasi tersebut dan setelah itu terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari Toman.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Toman menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu dan pil ekstasi ke rumah sakit atau mall terdekat yang ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

parkirannya lalu mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman kemudian terdakwa mencari rumah sakit atau mall terdekat dari kos tersebut dari Google Maps lalu terdakwa melihat ada rumah sakit Awal Bross yang berjarak sekitar 14 (empat belas) menit dari kos-kosan tersebut kemudian terdakwa pergi seorang diri mengantarkan mobil yang berisikan sabu dan pil ekstasi tersebut sesampainya di rumah sakit tersebut lalu terdakwa memarkirkan mobil tersebut kemudian terdakwa mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman setelah itu Kembali ke kosan dengan menggunakan kendaraan umum kemudian setelah pekerjaan tersebut selesai lalu terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin Kembali ke Tanggerang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi Kembali oleh Toman dan menyuruh terdakwa untuk bekerja Kembali ke Pekanbaru lalu Toman menyuruh terdakwa untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 setelah itu Toman mengirimkan uang ke rekening istri terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat kemudian terdakwa menjumpai saksi Tanajudin dan mengatakan tanggal 29 Januari 2024 kita berangkat kerja untuk mengambil, mengecek dan mengantar sabu dan pil H5 di Pekanbaru kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 terdakwa memesan 2 (dua) tiket pesawat Super Jet Air dengan tujuan ke Pekanbaru melalui aplikasi Traveloka yang mana 2 (dua) tiket pesawat tersebut untuk terdakwa dan saksi Tanajudin lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh Toman untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan menyuruh terdakwa untuk mengirim nomor rekening dikarenakan Toman hendak mengirim uang makan untuk terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 wib terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat super jet air dan sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru kemudian setelah itu mereka pergi menuju ke kos-kosan yang sebelumnya sudah terdakwa sewa untuk waktu 1 (satu) bulan dan setelah sampai di kamar kos terdakwa dihubungi oleh Toman untuk memesan kamar hotel dan menyuruh terdakwa untuk membeli Handphone Nokia kecil dan kartu baru sesuai perintah Toman kemudian setelah membeli Handphone Nokia kecil lalu terdakwa Kembali ke hotel selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Toman lalu Toman mengirimkan nomor handphone yang hendak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengantar sabu dan pil H5 kepada terdakwa kemudian terdakwa disuruh untuk menghubungi pengantar sabu tersebut dengan menggunakan nomor Handphone yang baru dan setelah terdakwa berkomunikasi dengan pengantar sabu tersebut orang yang mengantar sabu tersebut meminta nomor whatsapp terdakwa kemudian terdakwa mengatakan tunggu dulu lalu terdakwa menghubungi Toman dan selanjutnya Toman mengizinkan untuk terdakwa memberikan nomor handphonenya ke pangantar sabu tersebut lalu terdakwa mengirimkan nomornya yang baru ke pangantar sabu tersebut dan sekitar pukul 17.00 Wib pangantar sabu dan pil H5 tersebut mengirimkan lokasi tempat terdakwa mengambil sabu dan pil H5 dan setelah itu Toman juga mengirimkan lokasi dan mengirim foto mobil yang didalamnya sudah ada sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) Kg dan pil H5 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu dan pil H5 tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan terdakwa menyuruh saksi tanajudin untuk menunggu terdakwa di Kosan.

Bahwa selanjutnya pada pukul 17.20 Wib terdakwa tiba di lokasi tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang foto nya sudah dikirim oleh Toman kepada terdakwa yang mana mobil tersebut sudah terparkir di samping Masjid kemudian setelah terdakwa turun dari kendaraan umum terdakwa langsung menuju ke mobil tersebut lalu terdakwa masuk ke mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ tersebut dan melihat kunci mobil ada di dalam mobil dan langsung menghidupkan mobil tersebut lalu mengecek ke bagasi dan melihat ada 4 (empat) goni berisikan sabu dan pil H5 yang selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke kosan namun saat terdakwa sedang mengendarai mobil tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) mobil yang terdakwa yang dikenderai oleh saksi Mangatur E. Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda (kesemuanya adalah anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba) kemudian para saksi menyuruh terdakwa keluar dari mobil tersebut. Selanjutnya saksi Mangatur E. Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang dikendarai oleh terdakwa dan menemukan 4 (empat) goni yang berisikan sabu dan pil H5 dari dalam bagasi mobil tersebut.

Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Toman dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil, mengecek dan mengantar kembali sabu dan pil H5 tersebut. Saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu juga saksi para Polisi menanyakan dimana terdakwa tinggal, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyewa kamar di Kosan Noora dan ada teman kerjanya (saksi Tajudin) yang sedang berada di kos tersebut. Selanjutnya saksi Polisi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kosan tempat terdakwa tinggal, setelah sampai dikoasan tersebut para saksi melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan dimana saat itu saksi Tanajudin sedang berada di Kosan menunggu terdakwa dan barang bawaannya. Selanjutnya terdakwa, saksi Tanajudin beserta barang bukti berupa sabu dan pil H5 di bawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 631/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan dari hasil pemeriksaan barang bukti :
   A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram.
   B. 224 (dua ratus dua puluh empat) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram.

   milik tersangka atas nama **DEDI NOVIYANA** dan **TANAJUDIN** adalah :

   A. Barang bukti **A benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
   B. Barang bukti **B benar** mengandung **Nimetazepam** adalah dan terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor Urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 tahun 2023 tentang **Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika** di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiktropika.

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/1.1.1/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditimbang oleh Agus Hidayat dengan hasil penimbangan barang bukti :
   - 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram, disisihkan untuk dikirim ke laboratorium seberat 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram dan sisanya untuk dimusnahkan seberat 52.769,7 (lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma tujuh) gram.
   - 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5, disisihkan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir untuk dikirim kelaboratorium seberat 44,8 (empat puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

empat koma delapan) gram dan sisanya 9.776 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) butir dengan berat 1.955,2 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua) gram untuk dimusnahkan.

---------- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.----------**

Subsidair :

Pertama :

------Bahwa ia terdakwa **DEDI NOVIYANA** bersama-sama dengan saksi Tanajudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidak-tidaknya ditahun 2024 bertempat di Jalan Air Hitam Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Taman Kota Pekanbaru Propinsi Riau (Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagain besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Tanpa hak atau melawan hukum, memilliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram",*** yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Tanajudin dengan cara–cara antara lain sebagai berikut : ----------

------Bahwa sebelumnya pada bulan November tahun 2023 terdakwa dihubungi oleh Tomi (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada di dalam penjara menawarkan kepada terdakwa menjadi sebagai kurir sabu lalu Tomi mengatakan jika terdakwa mau menjadi kurir sabu maka akan dikenalkan kepada Dom (Daftar Pencarian Orang) yang sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika kemudian Tomi mengirimkan nomor handphone Dom kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama saksi Tanajudin membicarakan tentang pekerjaan sebagai kurir sabu yang sebelumnya ditawarkan oleh Tomi dan akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin sepakat untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2023 terdakwa mengubungi Dom dan setelah terdakwa berkomunikasi dengan Dom melalui Whatsapp lalu terdakwa memberitahu bahwa terdakwa merupakan teman Tomi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan terdakwa sepakat menjadi kurir sabu kemudian Dom mengatakan bahwa ia akan mengenalkan terdakwa dengan boss pengedar sabu yang disebutnya sebagai operator dan Dom menyuruh terdakwa untuk mengunduh aplikasi signal dan dengan apilkasi tersebut yang dimana akan berfungsi sebagai alat komunikasi dalam perederan sabu kemudian pada akhir bulan Desember tahun 2023 terdakwa di Video Call oleh boss melalui aplikasi Signal dan boss mengatakan bahwa dirinya bernama Toman (DPO) namun saat video call Toman tidak mau menunjukkan muka nya lalu Toman juga menghubungi Dom sehingga terdakwa, Toman dan Dom secara bersamaan (bertiga) melakukan Video call dan Toman menanyakan kepada Dom apakah terdakwa merupakan teman Dom yang mau menjadi kurir sabu dan Dom meyakinkan Toman bahwa terdakwa merupakan teman Dom yang akan menjadi kurir sabu lalu Toman mengatakan bahwa Dom jangan menghubungi terdakwa pada saat terdakwa sedang mengantar sabu dikarenakan saat mengantarkan sabu nomor handphone terdakwa akan memakai nomor yang baru dan nomor handphone yang boleh terdakwa simpan di handphone kerja terdakwa hanya nomor Toman dan keluarga terdakwa lalu diakhir pembicaraan Tom mengatakan bahwa terdakwa menunggu perintah dari Toman untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Toman dimana terdakwa harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja lalu Toman mengirimkan uang untuk membeli Tiket pesawat lalu Toman meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan Nomor rekening milik terdakwa dan Toman mengatakan bahwa terdakwa harus bekerja sendiri tidak ada boleh orang lain yang ikut bekerjasama dengannya dimana pekerjaan terdakwa mengambil sabu ditempat yang telah ditentutkan, mengecek kondisi bungkus sabu serta menghitung jumlah sabu dan setelah itu terdakwa menunggu perintah lanjutan dari Toman. Selanjutnya Toman mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat melalui rekening milik istri terdakwa, lalu terdakwa mengambil uang tersebut setelah itu terdakwa menjumpai saksi Tanajudin kemudian terdakwa mengatakan bahwa besok mereka harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja namun saat itu dikarenakan Toman sudah mengatakan kepada terdakwa bahwa harus melakukan pekerjaan tersebut seorang diri maka saksi Tanajudin harus bersembunyi saat terdakwa Vedio Call dengan Toman agar tidak terlihat oleh Toman. Setelah itu terdakwa memesan tiket pesawat untuk terdakwa dan saksi Tanajudin melalui Traveloka dan setelah itu Toman menghubungi terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan bahwa Toman sudah ada mengirimkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk uang makan.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan menaiki pesawat Super Jet Air lalu sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kemudian setelah terdakwa sampai di Pekanbaru terdakwa menghubungi Toman dan menyuruh terdakwa untuk check in di hotel yang terdekat dari bandara setelah terdakwa menemukan hotel lalu menghubungi Toman dan Toman menyuruh untuk mencari kos-kosan yang dimana kos-kosan tersebut untuk tempat penyimpanan dan mengecek sabu sebelum terdakwa antar sesuai perintah dari Toman.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 terdakwa mencari kos-kosan yang sebelumnya diminta oleh Toman, dan akhirnya mendapatkan kos-kosan tersebut yang berada di kos Exclusive – Noora Residence Pekanbaru kemudian terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin menuju ke kos-kosan tersebut dan menyewa kamar kos selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Toman lalu mengirimkan *share location* (lokasi) dan foto 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara warna hitam yang terparkir di depan sebuah toko material kemudian Toman mengatakan bahwa sabu dan pil ekstasi sudah ada di dalam mobil selanjutnya Toman menyuruh terdakwa membawa mobil, sabu dan pil ekstasi tersebut ke kos untuk dicek kemudian terdakwa pergi mengambil mobil tersebut seorang diri sementara saksi Tanajudin menunggu terdakwa di dalam kos setelah terdakwa mengambil mobil yang didalamnya berisi sabu dan pil ekstasi lalu Kembali ke kos sesampainya di kos terdakwa bersama saksi Tanajudin menurunkan koper dari dalam bagasi mobil tersebut dan membawa nya masuk ke dalam kamar kos lalu setelah berada di kamar kos terdakwa dan saksi Tanajudin mengeluarkan 23 (dua puluh tiga) bungkus sabu sebanyak 23 Kg dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir lalu setelah itu terdakwa dengan saksi Tanajudin memeriksa kondisi bungkus sabu dan pil ekstasi dan setelah diperiksa semuanya dalam kondisi yang baik kemudian terdakwa menghubungi Toman untuk melaporkan dan menunjukkan kondisi sabu dan pil ekstasi tersebut dan setelah itu terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari Toman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Toman menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu dan pil ekstasi ke rumah sakit atau mall terdekat yang ada parkirannya lalu mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman kemudian terdakwa mencari rumah sakit atau mall terdekat dari kos tersebut dari Google Maps lalu terdakwa melihat ada rumah sakit Awal Bross yang berjarak sekitar 14 (empat belas) menit dari kos-kosan tersebut kemudian terdakwa pergi seorang diri mengantarkan mobil yang berisikan sabu dan pil ekstasi tersebut sesampainya di rumah sakit tersebut lalu terdakwa memarkirkan mobil tersebut kemudian terdakwa mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman setelah itu Kembali ke kosan dengan menggunakan kendaraan umum kemudian setelah pekerjaan tersebut selesai lalu terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin Kembali ke Tanggerang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi Kembali oleh Toman dan menyuruh terdakwa untuk bekerja Kembali ke Pekanbaru lalu Toman menyuruh terdakwa untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 setelah itu Toman mengirimkan uang ke rekening istri terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat kemudian terdakwa menjumpai saksi Tanajudin dan mengatakan tanggal 29 Januari 2024 kita berangkat kerja untuk mengambil, mengecek dan mengantar sabu dan pil H5 di Pekanbaru kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 terdakwa memesan 2 (dua) tiket pesawat Super Jet Air dengan tujuan ke Pekanbaru melalui aplikasi Traveloka yang mana 2 (dua) tiket pesawat tersebut untuk terdakwa dan saksi Tanajudin lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh Toman untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan menyuruh terdakwa untuk mengirim nomor rekening dikarenakan Toman hendak mengirim uang makan untuk terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 wib terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat super jet air dan sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru kemudian setelah itu mereka pergi menuju ke kos-kosan yang sebelumnya sudah terdakwa sewa untuk waktu 1 (satu) bulan dan setelah sampai di kamar kos terdakwa dihubungi oleh Toman untuk memesan kamar hotel dan menyuruh terdakwa untuk membeli Handphone Nokia kecil dan kartu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baru sesuai perintah Toman kemudian setelah membeli Handphone Nokia kecil lalu terdakwa Kembali ke hotel selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Toman lalu Toman mengirimkan nomor handphone yang hendak mengantar sabu dan pil H5 kepada terdakwa kemudian terdakwa disuruh untuk menghubungi pengantar sabu tersebut dengan menggunakan nomor Handphone yang baru dan setelah terdakwa berkomunikasi dengan pengantar sabu tersebut orang yang mengantar sabu tersebut meminta nomor whatsapp terdakwa kemudian terdakwa mengatakan tunggu dulu lalu terdakwa menghubungi Toman dan selanjutnya Toman mengizinkan untuk terdakwa memberikan nomor handphonenya ke pangantar sabu tersebut lalu terdakwa mengirimkan nomornya yang baru ke pangantar sabu tersebut dan sekitar pukul 17.00 Wib pangantar sabu dan pil H5 tersebut mengirimkan lokasi tempat terdakwa mengambil sabu dan pil H5 dan setelah itu Toman juga mengirimkan lokasi dan mengirim foto mobil yang didalamnya sudah ada sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) Kg dan pil H5 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu dan pil H5 tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan terdakwa menyuruh saksi tanajudin untuk menunggu terdakwa di Kosan.

Bahwa selanjutnya pada pukul 17.20 Wib terdakwa tiba di lokasi tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang foto nya sudah dikirim oleh Toman kepada terdakwa yang mana mobil tersebut sudah terparkir di samping Masjid kemudian setelah terdakwa turun dari kendaraan umum terdakwa langsung menuju ke mobil tersebut lalu terdakwa masuk ke mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ tersebut dan melihat kunci mobil ada di dalam mobil dan langsung menghidupkan mobil tersebut lalu mengecek ke bagasi dan melihat ada 4 (empat) goni berisikan sabu dan pil H5 yang selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke kosan namun saat terdakwa sedang mengendarai mobil tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) mobil yang terdakwa yang dikenderai oleh saksi Mangatur E. Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda (kesemuanya adalah anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba) kemudian para saksi menyuruh terdakwa keluar dari mobil tersebut. Selanjutnya saksi Mangatur E. Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang dikendarai oleh terdakwa dan menemukan 4 (empat) goni yang berisikan sabu dan pil H5 dari dalam bagasi mobil tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Toman dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil, mengecek dan mengantar kembali sabu dan pil H5 tersebut. Saat itu juga saksi para Polisi menanyakan dimana terdakwa tinggal, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyewa kamar di Kosan Noora dan ada teman kerjanya (saksi Tajudin) yang sedang berada di kos tersebut. Selanjutnya saksi Polisi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kosan tempat terdakwa tinggal, setelah sampai dikoasan tersebut para saksi melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan dimana saat itu saksi Tanajudin sedang berada di Kosan menunggu terdakwa dan barang bawaannya. Selanjutnya terdakwa, saksi Tanajudin beserta barang bukti berupa sabu dan pil H5 di bawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 631/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan dari hasil pemeriksaan barang bukti :
   A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram.
   B. 224 (dua ratus dua puluh empat) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram.

   milik tersangka atas nama **DEDI NOVIYANA** dan **TANAJUDIN** adalah :
   A. Barang bukti **A benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
   B. Barang bukti **B benar** mengandung **Nimetazepam** adalah dan terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor Urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 tahun 2023 tentang **Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika** di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiktropika.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/1.1.1/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditimbang oleh Agus Hidayat dengan hasil penimbangan barang bukti :
   - 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram, disisihkan untuk dikirim ke laboratorium seberat 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram dan sisanya untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimusnahkan seberat 52.769,7 (lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma tujuh) gram.

- 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5, disisihkan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir untuk dikirim kelaboratorium seberat 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram dan sisanya 9.776 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) butir dengan berat 1.955,2 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua) gram untuk dimusnahkan.

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----------

Dan

Kedua :

------Bahwa ia terdakwa **DEDI NOVIYANA** bersama-sama dengan saksi Tanajudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidak-tidaknya ditahun 2024 bertempat di Jalan Air Hitam Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Taman Kota Pekanbaru Propinsi Riau (Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagain besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*** yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Tanajudin dengan cara–cara antara lain sebagai berikut : ----------

------Bahwa sebelumnya pada bulan November tahun 2023 terdakwa dihubungi oleh Tomi (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada di dalam penjara menawarkan kepada terdakwa menjadi sebagai kurir sabu lalu Tomi mengatakan jika terdakwa mau menjadi kurir sabu maka akan dikenalkan kepada Dom (Daftar Pencarian Orang) yang sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika kemudian Tomi mengirimkan nomor handphone Dom kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama saksi Tanajudin membicarakan tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pekerjaan sebagai kurir sabu yang sebelumnya ditawarkan oleh Tomi dan akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin sepakat untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2023 terdakwa mengubungi Dom dan setelah terdakwa berkomunikasi dengan Dom melalui Whatsapp lalu terdakwa memberitahu bahwa terdakwa merupakan teman Tomi dan terdakwa sepakat menjadi kurir sabu kemudian Dom mengatakan bahwa ia akan mengenalkan terdakwa dengan boss pengedar sabu yang disebutnya sebagai operator dan Dom menyuruh terdakwa untuk mengunduh aplikasi signal dan dengan apilkasi tersebut yang dimana akan berfungsi sebagai alat komunikasi dalam perederan sabu kemudian pada akhir bulan Desember tahun 2023 terdakwa di Video Call oleh boss melalui aplikasi Signal dan boss mengatakan bahwa dirinya bernama Toman (DPO) namun saat video call Toman tidak mau menunjukkan muka nya lalu Toman juga menghubungi Dom sehingga terdakwa, Toman dan Dom secara bersamaan (bertiga) melakukan Video call dan Toman menanyakan kepada Dom apakah terdakwa merupakan teman Dom yang mau menjadi kurir sabu dan Dom meyakinkan Toman bahwa terdakwa merupakan teman Dom yang akan menjadi kurir sabu lalu Toman mengatakan bahwa Dom jangan menghubungi terdakwa pada saat terdakwa sedang mengantar sabu dikarenakan saat mengantarkan sabu nomor handphone terdakwa akan memakai nomor yang baru dan nomor handphone yang boleh terdakwa simpan di handphone kerja terdakwa hanya nomor Toman dan keluarga terdakwa lalu diakhir pembicaraan Tom mengatakan bahwa terdakwa menunggu perintah dari Toman untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Toman dimana terdakwa harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja lalu Toman mengirimkan uang untuk membeli Tiket pesawat lalu Toman meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan Nomor rekening milik terdakwa dan Toman mengatakan bahwa terdakwa harus bekerja sendiri tidak ada boleh orang lain yang ikut bekerjasama dengannya dimana pekerjaan terdakwa mengambil sabu ditempat yang telah ditentutkan, mengecek kondisi bungkus sabu serta menghitung jumlah sabu dan setelah itu terdakwa menunggu perintah lanjutan dari Toman. Selanjutnya Toman mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat melalui rekening milik istri terdakwa, lalu terdakwa mengambil uang tersebut setelah itu terdakwa menjumpai saksi Tanajudin kemudian terdakwa mengatakan bahwa besok mereka harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja namun saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikarenakan Toman sudah mengatakan kepada terdakwa bahwa harus melakukan pekerjaan tersebut seorang diri maka saksi Tanajudin harus bersembunyi saat terdakwa Vedio Call dengan Toman agar tidak terlihat oleh Toman. Setelah itu terdakwa memesan tiket pesawat untuk terdakwa dan saksi Tanajudin melalui Traveloka dan setelah itu Toman menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Toman sudah ada mengirimkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk uang makan.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan menaiki pesawat Super Jet Air lalu sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kemudian setelah terdakwa sampai di Pekanbaru terdakwa menghubungi Toman dan menyuruh terdakwa untuk check in di hotel yang terdekat dari bandara setelah terdakwa menemukan hotel lalu menghubungi Toman dan Toman menyuruh untuk mencari kos-kosan yang dimana kos-kosan tersebut untuk tempat penyimpanan dan mengecek sabu sebelum terdakwa antar sesuai perintah dari Toman.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 terdakwa mencari kos-kosan yang sebelumnya diminta oleh Toman, dan akhirnya mendapatkan kos-kosan tersebut yang berada di kos Exclusive – Noora Residence Pekanbaru kemudian terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin menuju ke kos-kosan tersebut dan menyewa kamar kos selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Toman lalu mengirimkan *share location* (lokasi) dan foto 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara warna hitam yang terparkir di depan sebuah toko material kemudian Toman mengatakan bahwa sabu dan pil ekstasi sudah ada di dalam mobil selanjutnya Toman menyuruh terdakwa membawa mobil, sabu dan pil ekstasi tersebut ke kos untuk dicek kemudian terdakwa pergi mengambil mobil tersebut seorang diri sementara saksi Tanajudin menunggu terdakwa di dalam kos setelah terdakwa mengambil mobil yang didalamnya berisi sabu dan pil ekstasi lalu Kembali ke kos sesampainya di kos terdakwa bersama saksi Tanajudin menurunkan koper dari dalam bagasi mobil tersebut dan membawa nya masuk ke dalam kamar kos lalu setelah berada di kamar kos terdakwa dan saksi Tanajudin mengeluarkan 23 (dua puluh tiga) bungkus sabu sebanyak 23 Kg dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir lalu setelah itu terdakwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Tanajudin memeriksa kondisi bungkus sabu dan pil ekstasi dan setelah diperiksa semuanya dalam kondisi yang baik kemudian terdakwa menghubungi Toman untuk melaporkan dan menunjukkan kondisi sabu dan pil ekstasi tersebut dan setelah itu terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari Toman.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Toman menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu dan pil ekstasi ke rumah sakit atau mall terdekat yang ada parkirannya lalu mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman kemudian terdakwa mencari rumah sakit atau mall terdekat dari kos tersebut dari Google Maps lalu terdakwa melihat ada rumah sakit Awal Bross yang berjarak sekitar 14 (empat belas) menit dari kos-kosan tersebut kemudian terdakwa pergi seorang diri mengantarkan mobil yang berisikan sabu dan pil ekstasi tersebut sesampainya di rumah sakit tersebut lalu terdakwa memarkirkan mobil tersebut kemudian terdakwa mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman setelah itu Kembali ke kosan dengan menggunakan kendaraan umum kemudian setelah pekerjaan tersebut selesai lalu terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin Kembali ke Tanggerang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi Kembali oleh Toman dan menyuruh terdakwa untuk bekerja Kembali ke Pekanbaru lalu Toman menyuruh terdakwa untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 setelah itu Toman mengirimkan uang ke rekening istri terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat kemudian terdakwa menjumpai saksi Tanajudin dan mengatakan tanggal 29 Januari 2024 kita berangkat kerja untuk mengambil, mengecek dan mengantar sabu dan pil H5 di Pekanbaru kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 terdakwa memesan 2 (dua) tiket pesawat Super Jet Air dengan tujuan ke Pekanbaru melalui aplikasi Traveloka yang mana 2 (dua) tiket pesawat tersebut untuk terdakwa dan saksi Tanajudin lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh Toman untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan menyuruh terdakwa untuk mengirim nomor rekening dikarenakan Toman hendak mengirim uang makan untuk terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 wib terdakwa bersama dengan saksi Tanajudin berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat super jet air dan sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekanbaru kemudian setelah itu mereka pergi menuju ke kos-kosan yang sebelumnya sudah terdakwa sewa untuk waktu 1 (satu) bulan dan setelah sampai di kamar kos terdakwa dihubungi oleh Toman untuk memesan kamar hotel dan menyuruh terdakwa untuk membeli Handphone Nokia kecil dan kartu baru sesuai perintah Toman kemudian setelah membeli Handphone Nokia kecil lalu terdakwa Kembali ke hotel selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Toman lalu Toman mengirimkan nomor handphone yang hendak mengantar sabu dan pil H5 kepada terdakwa kemudian terdakwa disuruh untuk menghubungi pengantar sabu tersebut dengan menggunakan nomor Handphone yang baru dan setelah terdakwa berkomunikasi dengan pengantar sabu tersebut orang yang mengantar sabu tersebut meminta nomor whatsapp terdakwa kemudian terdakwa mengatakan tunggu dulu lalu terdakwa menghubungi Toman dan selanjutnya Toman mengizinkan untuk terdakwa memberikan nomor handphonenya ke pangantar sabu tersebut lalu terdakwa mengirimkan nomornya yang baru ke pangantar sabu tersebut dan sekitar pukul 17.00 Wib pangantar sabu dan pil H5 tersebut mengirimkan lokasi tempat terdakwa mengambil sabu dan pil H5 dan setelah itu Toman juga mengirimkan lokasi dan mengirim foto mobil yang didalamnya sudah ada sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) Kg dan pil H5 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu dan pil H5 tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan terdakwa menyuruh saksi tanajudin untuk menunggu terdakwa di Kosan.

Bahwa selanjutnya pada pukul 17.20 Wib terdakwa tiba di lokasi tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang foto nya sudah dikirim oleh Toman kepada terdakwa yang mana mobil tersebut sudah terparkir di samping Masjid kemudian setelah terdakwa turun dari kendaraan umum terdakwa langsung menuju ke mobil tersebut lalu terdakwa masuk ke mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ tersebut dan melihat kunci mobil ada di dalam mobil dan langsung menghidupkan mobil tersebut lalu mengecek ke bagasi dan melihat ada 4 (empat) goni berisikan sabu dan pil H5 yang selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke kosan namun saat terdakwa sedang mengendarai mobil tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) mobil yang terdakwa yang dikenderai oleh saksi Mangatur E. Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda (kesemuanya adalah anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba) kemudian para saksi menyuruh terdakwa keluar dari mobil tersebut. Selanjutnya saksi Mangatur E. Siallagan, saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang dikendarai oleh terdakwa dan menemukan 4 (empat) goni yang berisikan sabu dan pil H5 dari dalam bagasi mobil tersebut.

Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Toman dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil, mengecek dan mengantar kembali sabu dan pil H5 tersebut. Saat itu juga saksi para Polisi menanyakan dimana terdakwa tinggal, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyewa kamar di Kosan Noora dan ada teman kerjanya (saksi Tajudin) yang sedang berada di kos tersebut. Selanjutnya saksi Polisi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kosan tempat terdakwa tinggal, setelah sampai dikoasan tersebut para saksi melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan dimana saat itu saksi Tanajudin sedang berada di Kosan menunggu terdakwa dan barang bawaannya. Selanjutnya terdakwa, saksi Tanajudin beserta barang bukti berupa sabu dan pil H5 di bawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 631/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan dari hasil pemeriksaan barang bukti :
   A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram.
   B. 224 (dua ratus dua puluh empat) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram.

   milik tersangka atas nama **DEDI NOVIYANA** dan **TANAJUDIN** adalah :

   A. Barang bukti **A benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
   B. Barang bukti **B benar** mengandung **Nimetazepam** adalah dan terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor Urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 tahun 2023 tentang **Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika** di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiktropika.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/1.1.1/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditimbang oleh Agus Hidayat dengan hasil penimbangan barang bukti :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram, disisihkan untuk dikirim ke laboratorium seberat 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram dan sisanya untuk dimusnahkan seberat 52.769,7 (lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma tujuh) gram.
- 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5, disisihkan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir untuk dikirim kelaboratorium seberat 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram dan sisanya 9.776 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) butir dengan berat 1.955,2 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua) gram untuk dimusnahkan.

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti Dakwaan tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mangatur E. Siallagan**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat dilakukan pemeriksaan dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika .

– Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Air Hitam Kel. Simpang Baru Kec. Taman Kota Pekan Baru Provinsi Riau dan Gang Panduan Kel Labuh Baru Team Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan yang ikut bersama saksi melakukan penangkapan Terhadap terhadap terdakwa adalah saksi Ricky Swanda dan saksi Sandro Arizona.

– Bahwa Barang Bukti yang saksi dan tim temukan/sita dari terdakwa adalah berupa 53 (lima puluh liga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan beret bersih 53.000 lima puluh tiga ribu) gram,10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram,1 (satu) unit HP merk itel warna hijau toska,1 (satu) unit HP Nokia Hitam,1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih dan 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna biru nomor polisi BM 1882 TZ.

– Bahwa selanjutnya mereka menangkap terdakwa lalu saksi dan tim menanyakan tentang barang bukti sabu dan erimin 5 yang mereka sita dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa kemudian terdakwa menerangkan mendapatkan sabu dan pil erimin 5 dari bossnya yang bernama TOMAN dan terdakwa mengatakan bahwa ia mengenal bossnya TOMAN dari rekomendasi orang yang bernama DOM dan TOMI namun yang pernah berhubungan langsung sebelum perbuatan menjadi kurir sabu dilakukan terdakwa adalah TOMAN, DOM dan terdakwa dengan cara video call, Cara terdakwa mendapatkan sabu dan pil erimin 5 tersebut dengan cara terdakwa jemput ditempat yang sudah ditentukan boss TOMAN dan terdakwa datang sendiri mengambil sabu dan pil erimin 5 tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar 17.20 wib dan sabu tersebut terdakwa terima sebanyak 53 Bungkus seberat 53 Kg dan pil erimin 5 sebanyak 10.000 butir.

- Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut sudah sejak tahun 2023 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Ricky Swanda, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat dilakukan Pemeriksaan dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika .
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Air Hitam Kel. Simpang Baru Kec. Taman Kota Pekan Baru Provinsi Riau dan Gang Panduan Kel Labuh Baru Team Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan yang ikut bersama saksi melakukan penangkapan Terhadap terhadap terdakwa adalah saksi Mangatur Erginda Sialagan dan saksi Sandro Arizona.
- Bahwa benar Barang Bukti yang saksi dan tim temukan / sita dari terdakwa adalah berupa 53 (lima puluh liga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan beret bersih 53.000 lima puluh tiga ribu) gram, 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram, 1 (satu) unit HP merk itel warna hijau toska, 1 (satu) unit HP Nokia Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih dan 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna biru nomor polisi BM 1882 TZ.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa benar selanjutnya mereka menangkap terdakwa lalu saksi dan tim menanyakan tentang barang bukti sabu dan erimin 5 yang mereka sita dari terdakwa kemudian terdakwa menerangkan mendapatkan sabu dan pil erimin 5 dari bossnya yang bernama TOMAN dan terdakwa mengatakan bahwa ia mengenal bossnya TOMAN dari rekomendasi orang yang bernama DOM dan TOMI namun yang pernah berhubungan langsung sebelum perbuatan menjadi kurir sabu dilakukan terdakwa adalah TOMAN, DOM dan terdakwa dengan cara video call, Cara terdakwa mendapatkan sabu dan pil erimin 5 tersebut dengan cara terdakwa jemput ditempat yang sudah ditentukan boss TOMAN dan terdakwa datang sendiri mengambil sabu dan pil erimin 5 tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar 17.20 wib dan sabu tersebut terdakwa terima sebanyak 53 Bungkus seberat 53 Kg dan pil erimin 5 sebanyak 10.000 butir.

– Bahwa benar terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut sudah sejak tahun 2023 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

– Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Air Hitam Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan yang ditangkap bersama terdakwa adalah Tanajudin (berkas terpisah)
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap pihak kepolisian adalah karena terdakwa ada melakukan perbuatan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu dan memiliki, membawa pil erimin 5 ;
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi dari terdakwa adalah 53 (lima puluh tiga) Bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) Gram, 10.000 (sepuluh ribu) Butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram, 1 (satu) Unit HP merk Itel warna hijau toska, 1 (satu) HP Nokia hitam, 1 (satu) Hpmerk Vivo warna putih dan 1 (satu) Unit mobil daihatsu xenia warna hitam BM 1882 TZ.
- Bahwa terdakwa berteman dengan Tanajudin (berkas terpisah) sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, Tanajudin merupakan teman sekaligus tetangga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa. dan pada saat mereka sedang duduk bersama Tanajudin mengajak terdakwa untuk bekerja mengantar dan mengecek narkotika jenis sabu dan pil karena ianya ditawari oleh teman nya yang bernama panggilan TOMI untuk mengantar dan mengecek narkotika jenis sabu dan Panggilan TOMI menjelaskan jika Terdakwa mau bekerja menjadi kurir sabu Terdakwa menelpon panggilan DOM dan akan diarahka oleh panggilan DOM. Adapun TOMI sedang menjalani hukuman di Rutan namun terdakwa tidak mengetahui di Rutan mana tepatnya TOMI menjalani hukuman. Sedangkan panggilan DOM saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Gunung Sindur Jawa Barat atau di Rumah Tahanan Kelas I Bandung. Tersangka mengiyakan tawaran dari Terdakwa dikarenakan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak memiliki pekerjaan. terdakwa dan Tanajudin sepakat akan bekerja menjadi kurir sabu. Sekira bulan Desember 2023 Dedi Noviyana menghubungi panggilan DOM, DEDI memberitahukan kepada DOM bahwa ianya adalah teman dari panggilan TOMI, ianya menawarkan diri untuk bekerja sebagai kurir sabu selanjutnya panggilan DOM mengatakan bahwa ianya akan memperkenalkan Terdakwa dengan Bos pengedar sabu yang disebutkan nya sebagai operator dan saat itu panggilan DOM menyuruh Terdakwa untuk mndownload aplikasi Signal yang selanjutnya dari aplikasi Signal tersebut lah yang akan digunakan untuk berkomunikasi dalam peredaran sabu yang akan Terdakwa lakukan setelah itu Tredakwa disuruh untuk menunggu dan nantinya bos akan menghubungi Terdakwa. Pada akhir desember 2023, Terdakwa di video call oleh bos melalui aplikasi signal pada saat bos menelpon DEDI ianya mengaku bernama TOMAN namun saat Video call bos TOMAN tidak mau menunjukan muka nya. Pada saat itu juga Bos TOMAN juga menghubungi DOM sehingga terdakwa, bos TOMAN, dann DOM video call bertiga pada saat itu. Bos TOMAN bertanya kepada DOM apakah benar Terdakwa adalah teman DOM yang akan bekerja sebagai kurir sabu lalu DOM mengatakan bahwa Terdakwa adalah teman DOM lalu TOMAN berkata kepada DOM bahwa nanti nya pada saat DEDI bekerja mengantarkan sabu DOM jangan mengubungi DEDI dikarenakan DEDI akan mengganti nomor handphone nya ke nomor handphone baru. Diakhir komunikasi TOMAN berkata agar DEDI menunggu perintah selanjutnya kapan TerdakwaA akan bekerja mengantarkan sabu. Setelah itu pada tanggal 01 Januari 2024 DEDI NOVIYANA mendapatkan telpon oleh TOMAN untuk berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja mengantarkan dan mengecek sabu dan pil, bos TOMAN mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk membeli tiket pesawat, TOMAN meminta no rekening Terdakwa. TOMAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkata kepada Terdakwa bahwa ianya harus pergi sendiri dan bekerja sendiri dipekanbaru. TOMAN menjelaskan bahwa kerja Terdakwa nanti nya mengambil sabu, mengecek kondisi sabu apakah ada yg rusak atau robek serta menghitung jumlah sabu dan pil. Dan nanti nya akan diantarkan di kota pekanbaru saja. Kemudian TOMAN menyuruh tersangka untuk menunggu perintah lanjutan. TOMAN mengatakan kepada DEDI bahwa ianya telah mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk uang membeli tiket pesawat ke rekening istri Terdakwa. Selanjutnya Tredakwa mengambil uang tersebut lalu ianya menjumpai tersangka lalu ia nya berkata kepada terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan Tanajudin harus berangkat esok hari ke Kota Pekanbaru.lalu Terdakwa berkata kepada Tanajudin bahwa TOMAN tidak mengetahui bahwa DEDI NOVIYANA mengajak tersangka bekerja. Namun DEDI tidak berani untuk pergi ke pekanbaru sendiri dan bekerja sendiri sehingga ianya membuat kesepakatan kerja sebagai kurir sabu dengan tersangka. jika nanti nya TOMAN menelpon melalui video call kepada DEDI maka tersangka harus bersembunyi. Setelah itu DEDI NOVIYANA memesan tiket pesawat tujuan pekanbaru melalui aplikasi Traveloka setelah itu DEDI NOVIYANA membayarkan tiket pesawat di alfamart. Kemudian pada hari selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib tersangka pergi bersama dengan DEDI NOVIYANA berangkat ke Bandara Seokarno Hatta, mereka berangkat menuju kota pekanbaru menaiki pesawat super air Z lalu sekira pukul 12.30 wib mereka tiba dibandara Sultan Syarif kasim 2 pekanbaru. Setiba nya di kota pekanbaru DEDI menghubungi TOMAN lalu TOMAN memerintahkan DEDI untuk menvari hotel menghubungi TOMAN lalu TOMAN memerintahkan DEDI untuk menvari hotel yang terdekat di sekitaran bandara. Tersangka dan DEDI NOVIYANA mencari hotel lalu memesan kamar hotel di Hotel Batiqa yang berada di Jalan Jendral Sudirman No. 17 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Keesokan hari nya Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, DEDI NOVIYANA diperintahkan untuk mencari kamar kost yang mana tujuan nya kamar kost tersebut akan mereka gunakan sebagai tempat menyimpan danmengecek sabu sebelum DEDI NOVIYANI antarkan ke tempat tujuan sesuai dengan perintah TOMAN. Selanjutnya tersangka bersama DEDI NOVIYANA pergi mencari kost-kostan. Mereka mencari kost-kostan melalui aplikasi google dan mereka menemukan kost-kostan exclusive residence Noora. setelah itu mereka menyewa kamar kost di Kost-kostan exclusive residence Noora. Mereka menyewa kamar kost tersebut untuk 1 (satu) bulan dan sudah di bayarkan secara tunai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya terdakwa dan DEDI NOVIYANA berada di kamar kost, DEDI NOVIYANA ditelpon oleh TOMAN untuk menunggu perintah selanjutnya untuk bekerja. Sekira pukul 18.00 wib lalu TOMAN mengirim share loc dan foto satu unit mobil suzuki vitara warna hitam yang terparkir didepan sebuah toko matrial lalu boss TOMAN mengatakan bahwa sabu dan pil extasy sudah ada didalam mobil selanjutnya boss menyuruh DEDI NOVIYANA untuk mengambil mobil tersebut lalu membawa mobil, sabu dan pil extasy tersebut ke kos untuk dicek selanjutnya DEDI kembali ke kos dan setelah sampai dikos tersangka bersama dengan DEDI NOVIYANA menurunkan koper dari bagasi mobil kemudian mereka bawa masuk kedalam kamar kost dan setelah berada di dalam kamar lalu tersangka dan DEDI NOVIYANA mengeluarkan 23 bungkus sabu sebanyak 23 Kg dan 2 bungkus plastik berisi pil extasy sebanyak 2.000 butir lalu setelah itu tersangka dan DEDI NOVIYANA mengecek bungkus sabu dan pil extasy apakah ada yang sobek atau rusak namun setelah mereka cek ternyata semuanya dalam kondisi bagus lalu DEDI NOVIYANA menelpon video call boss TOMAN untuk laporan dan setelah itu DEDI menunggu info selanjutnya kemana sabu dan pil extasy akan DEDI NOVIYANA antarkan dan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib boss TOMAN menghubungi DEDI NOVIYANA, DEDI disuruh untuk mengantar sabu dan pil extasy kerumah rumah sakit atau mall terdekat yang ada parkirannya. Pada saat DEDI Mengantarkan sabu dan pil tersebut tersangka menunggu di kamar kost. dan jika DEDI sudarkan saudantes DEDI disuruh mengirim share loc dan foto mobil kepada besarkan selanjutnya DEDI mencari rumah sakit terdekat melalui geogle map dan saat itu DEDI melihat ada rumah sakit awal bross yang berjarak 14 menit dari kos kemudian setelah itu DEDI pergi sendiri mengantar mobil yang berisi sabu dan pil extasy tersebut dan setelah DEDI sampai dirumah sakit awal bross DEDI memarkirkan mobil tersebut diparkiran rumah sakit lalu DEDI mengirim share loc dan foto mobil kepada boss TOMAN dan selah itu DEDI NOVIYANA balik kekosan dengan mengenderai grab dan setelah pekerjaan tersebut selesai lalu terdakwa dan DEDI NOVIYANA kembali ke Tanggerang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 Dan setelah itu sekitar satu minggu setelah kerja DEDI menghubungi boss TOMAN dan saat itu DEDI mengatakan mau cas bon sebanyak Rp. 10.000.000,- sebab boss TOMAN mengatakan bahwa upah baru akan dibayarkan kepada DEDI NOVIYANA setelah dua kali kerja selesai kemudian setelah boss TOMAN mengirimkan uang lalu DEDI mengambil uang tersebut dan DEDI NOVIYANA memberikan uang tersebut sebanyak Rp. 5.000.000,- kepada tersangka untuk biaya hidup. Selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 wib DEDI NOVIYANA dihubungi oleh boss TOMAN lalu menyuruh DEDI untuk kerja kembali ke Pekanbaru lalu boss TOMAN menyuruh DEDI untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 kemudian setelah itu boss TOMAN mengirim uang via transfer ke rekening terdakwa sebanyak Rp.5.000.000,- untuk beli tiket pesawat kemudian DEDI NOVIYANA menemui tersangka selanjutnya DEDI mengatakan besok mau berangkat kerja untuk mengambil, mengecek dan mengantar sabu dan pil H5 sebab sebelumnya pada tanggal 2 Januari 2024 tersangka dan DEDI NOVIYANA sudah pernah kerja mengambil, mengecek dan mengantar sabu dan pil extasy di Pekanbaru selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 DEDI NOVIYANA membeli tiket pesawat super air jet di traveloka dan saat itu DEDI membeli dua tiket pesawat untuk tersangka dan DEDI NOVIYANA dan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib DEDI NOVIYANA dihubungi oleh boss TOMAN lalu ia menyuru DEDI NOVIYANA untuk berangkat hari senin dan ia menanyakan apakah tiket sudah ada lalu DEDI NOVIYANA mengatakan ia sudah siap berangkat hari senin dan tiket sudah dibeli selanjutnya boss TOMAN menyuruh DEDI untuk mengirim no rekening sebab boss TOMAN mau mengirim uang makan dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 wib terdakwa dan DEDI NOVIYANA berangkat ke Pekanbaru kemudian sekitar pukul 12.30 wib sa tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 dan setelah itu terdakwa dan DEDI NOVIYANA langsung menuju ke kos- kosan Exclusive - Noora Residence Pekanbaru sebab pada saat mereka kerja yang pertama kali mereka sudah menyewa kamar kos tersebut dan mereka menyewa kamar kos tersebut seharga Rp.1.500.000,- dan setelah sampai dikamar kos DEDI NOVIYANA dihubungi oleh boss dan menyuruh DEDI untuk menyewa kamar hotel dan DEDI disuruh membeli HP Nokia kecil dan beli kartu yang baru lalu setelah itu DEDI NOVIYANA pergi mencari hotel yang terdekat. Pada saat DEDI pergi mencari kamar hotel tersangka tetap berada di kamar kost. DEDI mengabari tersangka bahwa ia telah menyewa kamar hotel Holie ianya menyuruh terdakwa untuk menyusul ke Hotel. sekitar pukul 15.00 wib DEDI NOVIYAMA dihubungi boss lalu mengirim no HP orang yang mau mengantar sabu dan pil H5 kemudian DEDI disuruh menghubungi pengantar barang dengan no HP nokia kecil yang ia beli. dan setelah itu DEDI menghubungi orang yang mau mengantar sabu dan H5 tersebut lalu setelah mereka berkomunikasi lalu orang tersebut meminta no whatsapp DEDI kemudian DEDI mengantakan tunggu dulu ianya akan hubungi boss TOMAN selanjutnya setelah DEDI menghubungi boss TOMAN lalu boss TOMAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan DEDI boleh mengirim no whatsapp nya kemudian DEDI mengirim no whatsapp nya kepada orang yang akan mengantar sabu dan H5 tersebut sekitar pukul 17.00 wib orang yang mau mengantar sabu dan H5 tersebut mengirimkan lokasi tempat DEDI mengambil sabu dan setelah itu boss TOMAN juga mengirim lokasi dan mengirim foto mobil yang didalamnya ada sabu sebanyak 53 Kg dan pil H5 sebanyak 10.000 ribu butir selajutnya DEDI pergi untuk mengambil sabu dan H5 tersebut dengan mengenderai grab sepeda motor sedangkan terdakwa suruh untuk balik ke kos oleh Tredakwa Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) yang setelah dimusnahkan menjadi sisa dengan berat bersih 230,3 gram,
- 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram yang setelah dimusnahkan menjadi sisa 224 butir pit erimin 5 dengan berat bersih 44,8 gram,
- 1 (satu) unit HP merk itel warna hijau toska,
- 1 (satu) unit HP Nokia Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih,
- 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna biru nomor polisi BM 1882 TZ.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan kebaradaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik telah dibacakan / diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa tentang bukti surat yang dilampirkan, sebagai berikut :

– Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:631/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal puti dengan berat bersih 230,3 gram dan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir tablet berwarna orange dengan berat bersih 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram pada kesimpulannya adalah **benar** mengandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **benar** mengandung **Nimetazepam** dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

– Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Air Hitam Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, beberapa orang Polisi yang berpakaian sipil dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

– Bahwa benar yang ditangkap bersama terdakwa adalah Dedi Noviyana (berkas terpisah);

– Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 53 (lima puluh tiga) Bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) Gram, 10.000 (sepuluh ribu) Butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram, 1 (satu) Unit HP merk Itel warna hijau toska, 1 (satu) HP Nokia hitam, 1 (satu) Hpmerk Vivo warna putih dan 1 (satu) Unit mobil daihatsu xenia warna hitam BM 1882 TZ.

– Bahwa selanjutnya mereka menangkap terdakwa lalu saksi dan tim menanyakan tentang barang bukti sabu dan erimin 5 yang mereka sita dari terdakwa kemudian terdakwa menerangkan mendapatkan sabu dan pil erimin 5 dari bossnya yang bernama TOMAN dan terdakwa mengatakan bahwa ia mengenal bossnya TOMAN dari rekomendasi orang yang bernama DOM dan TOMI namun yang pernah berhubungan langsung sebelum perbuatan menjadi kurir sabu dilakukan terdakwa adalah TOMAN, DOM dan terdakwa dengan cara video call, Cara terdakwa mendapatkan sabu dan pil erimin 5 tersebut dengan cara terdakwa jemput ditempat yang sudah ditentukan boss TOMAN dan terdakwa datang sendiri mengambil sabu dan pil erimin 5 tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar 17.20 wib dan sabu tersebut terdakwa terima sebanyak 53 Bungkus seberat 53 Kg dan pil erimin 5 sebanyak 10.000 butir.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut sudah sejak tahun 2015 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Komulatif Alternatif , yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dakwaan Subsidair Pertama melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Primair Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
3. Narkotika Golongan I jenis.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku ber nama DEDI NOVIYANA, yang telah membenarkan identitasnya, dan apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan ".

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menawar kan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" adalah merupakan perbuatan Komulatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas diketahui bahwa terdakwa ditangkap terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Air Hitam Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, terdakwa ditangkap bersama terdakwa adalah Dedi Noviyana (berkas terpisah);

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 53 (lima puluh tiga) Bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) Gram, 10.000 (sepuluh ribu) Butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram, 1 (satu) Unit HP merk Itel warna hijau toska, 1 (satu) HP Nokia hitam, 1 (satu) Hpmerk Vivo warna putih dan 1 (satu) Unit mobil daihatsu xenia warna hitam BM 1882 TZ ;

Menmbang bahwa terdakwa bersama Dedi Noviyana memperolehnya seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Cara terdakwa mendapatkan sabu dan pil erimin 5 tersebut dengan cara terdakwa jemput ditempat yang sudah ditentukan boss TOMAN dan terdakwa datang sendiri mengambil sabu dan pil erimin 5 tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar 17.20 wib dan sabu tersebut terdakwa terima sebanyak 53 Bungkus seberat 53 Kg dan pil erimin 5 sebanyak 10.000 butir.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa ada melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika, sehingga dengan demikian unsur menjual telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual narkotika tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum permiifakatan jahat menjadi perantara dalam iual beli narkotika".

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:631/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal puti dengan berat bersih 230,3 gram dan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir tablet berwarna orange dengan berat bersih 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram pada kesimpulannya adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **benar** mengandung **Nimetazepam** dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa *metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur “Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair pertama

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Primair Kedua Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan psikotropika.
3. Narkotika Golongan I jenis psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku ber nama TANAJUDIN, yang telah membenarkan identitasnya, dan apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan psikotropika".

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawar kan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan psikotropika" adalah merupakan perbuatan alternatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas diketahui bahwa terdakwa ditangkap terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Air Hitam Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, terdakwa ditangkap bersama terdakwa adalah Dedi Noviyana (berkas terpisah);

Menmbang bahwa terdakwa bersama Dedi Noviyana memperolehnya seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara terdakwa mendapatkan pil erimin 5 tersebut dengan cara terdakwa jemput ditempat yang sudah ditentukan boss TOMAN dan terdakwa datang sendiri mengambil sabu dan pil erimin 5 tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar 17.20 wib dan sabu tersebut terdakwa terima sebanyak 53 Bungkus seberat 53 Kg dan pil erimin 5 sebanyak 10.000 butir.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa ada melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis psikotropika, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual narkotika tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam iual beli narkotika psikotropika".

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I jenis psikotropika ";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:631/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal puti dengan berat bersih 230,3 gram dan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir tablet berwarna orange dengan berat bersih 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram pada kesimpulannya adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **benar** mengandung **Nimetazepam** dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa *metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur “Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair kedua

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terbukti maka dakwaan Subsidair Pertama dan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) yang setelah dimusnahkan menjadi sisa dengan berat bersih 230,3 gram, 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram yang setelah dimusnahkan menjadi sisa 224 butir pit erimin 5 dengan berat bersih 44,8 gram, 1 (satu) unit HP merk itel warna hijau toska, 1 (satu) unit HP Nokia Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih dan 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna biru nomor polisi BM 1882 TZ.., akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapatkah Majelis Hakim melegalisir akan keberadaan pengajuan straafmaat yang meliputi pertimbangan hukum “Pidana Mati” yang diajukan oleh Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya terhadap pembelaan yang sangat serius yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dimuka persidangan, yang keduanya saling bertolak belakang, yang memohonkan : agar kepada Terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang seringan-ringannya atau setidak-tidaknya diluar penjatuhan hukuman pidana mati;

Menimbang, bahwa tentunya perlu diperhatikan adanya fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa mengakui melakukan perbuatan tersebut sudah sejak tahun 2023 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah)., sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan sedemikian bukan lagi disebabkan kondisi ekonomi semata, akan tetapi lebih daripada itu merupakan perbuatan yang termasuk kategori profesi (karena sudah ada peningkatan kwantitas jumlah / banyaknya narkotika) tentunya atas tindakan terdakwa tersebut, terdakwa telah berhasil pula dalam hal perusakan banyak orang yang mempergunakan narkotika, kesemuanya adalah atas kerjasama jaringan antara Terdakwa dengan TOMAN, DOM dan terdakwa dengan cara video call, sehingga dapatlah dipandang telah terkordinasi dan terorganisir;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang memohonkan untuk menjatuhkan hukuman pidana “ MATI” kepada terdakwa **Dedi Noviyana**, tentunya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum yang tepat agar tidak menjadi polemik bagi tercapainya keadilan, kepastian dan atau kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa sesungguhnya salah satu bahaya yang paling besar yang mengancam generasi muda, bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dunia, ialah bahaya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi, dan bahkan dapat pula menjadi penyebab kejahatan dan penyakit sosial yang lain, dan lebih dari itu dapat menjadi alat pemusnah suatu generasi bangsa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan terhadap pelaku tindak pidana yang menyandang pertanggungjawaban, dan nilai keadilan yang menyandang unsur sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana tersebut, dengan tidak mengesampingkan nilai peradaban yang ditimbulkan oleh perbuatan si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa harus perlu ada keseimbangan antara pidana dan kejahatan yang diperbuat, dan keseimbangan itu bukan keseimbangan jenis, melainkan keseimbangan nilai, sehingga makin besarnya kejahatan, makin harus berat pidananya;

Menimbang, bahwa ketidakadilan tidak dapat dibiarkan, bagi mereka yang menciptakan nestapa, dan nestapa pula yang harus dialaminya, bahwa hukuman pidana haruslah nestapa yang patut dijalani karena kesalahan sendiri, maka kesadaran hukum mengharuskan si penjahat merasakan apa yang telah diperbuatnya terhadap masyarakat, sehingga makin besar kejahatan yang diperbuatnya, harus makin besar pula penderitaannya;

Menimbang, bahwa apabila penjahat itu tahu kejahatan - kejahatan *macam* apa yang dapat diancam pidana mati, pasti mereka selalu pikir-pikir untuk melakukan kejahatan tersebut, oleh karena itu pidana mati diperlukan untuk menanggulangi penjahat-penjahat yang betul-betul membahayakan masyarakat dan yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa masalah pidana mati seharusnya bukanlah merupakan suatu persoalan moral teologis atau humanity dan bukan suatu alat kontrol sosial dalam prevensi kejahatan ataupun sebagai sarana menakutkan dilihat dari segi hukum pidana, hendaknya masalah-masalah moral, teologis, humanitas, pembalasan dan menakutkan dikesampingkan, tetapi merupakan sebuah pertanggungjawaban dalam rangka memberantas atau mencegah kejahatan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya sudah jelas ancaman hukuman berat bagi penyalahgunaan narkotika, akan tetapi pengedar narkotika masih terus berlangsung, dan telah menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, gangguan dalam pembinaan masa depan bangsa yang baik, merusak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan merugikan dalam bidang sosial dan budaya perekonomian, serta merongrong ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa walaupun sosialisasi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika rutin dilakukan baik oleh pemerintah melalui berbagai instansi maupun gerakan lembaga pegiat / aktivis anti narkotika, telah mencoba untuk mencegah dan membasmi peredaran narkoba, namun bagi para pengedar narkotika atau para bandar dan atau para kurir, hal tersebut bagaikan tidak dipedulikan, walaupun ancaman hukuman berat tertuang dalam peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bagaimana-pun situasinya, masih saja peredaran narkotika meningkat dari hari ke hari, bahkan tidak sedikitpun ada rasa takut akan ancaman hukuman berat bahkan hukuman mati yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dilain pihak ternyata bisnis perdagangan narkotika tentunya sangat menggiurkan, karena akan menghasilkan uang yang dengan cara cepat dan tanpa perlu mengeluarkan setetes keringat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi perhatian apakah diperlukan adanya sikap kepedulian / rasa sikap yang tolerir bagi terdakwa yang kapasitasnya bertindak sebagai kurir (pembawa) narkotika jenis shabu dan pil erimin dalam jumlah yang sangat besar ?;

Menimbang, bahwa sikap tolerir tetap dibutuhkan, akan tetapi bagaimanakah perlakuan hukum terhadap para kurir barang bukti Narkotika dalam jumlah besar yang dalam perkara ini terdapat narkotika jenis shabu sebanyak ± 53 Kg dan / serta barang bukti Narkotika jenis erimin sebanyak 10.000 butir yang dapat berpengaruh kepada ± 500.000 jiwa (korban yang akan menggunakannya), dan dapat juga menjadi “akar” untuk berkembangnya para pengedar narkotika (baru atau lama) serta sudah pasti menumbuhkan tindak pidana kejahatan lainnya berupa “perampokan / begal “ dan lebih dari itu dapat menjadi alat pembunuh karena terjadinya overdosis ;

Menimbang, bahwa walaupun kapasitas perbuatan terdakwa sebagai kurir, tentunya mata rantai kejahatan ini haruslah diputus agar tidak menggerakkan mata rantai kejahatan yang lainnya, karena memiliki dampak yang berpotensi secara sistemik dan berkaitan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat pula menilai tindakan terdakwa sebagai kurir, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam peredaran gelap narkotika, karena peran terdakwa sebagai kurir sangat menentukan terjadinya peredaran gelap narkotika, sebab tanpa peran kurir para bandar atau gembong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya, oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, dan seharusnya-lah kepada para kurir harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat meng-eliminir dan menyurutkan nyali para pelaku, disamping itu pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh menimbulkan disparitas pemidanaan, karena akan menimbulkan ketidak-adilan bagi penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini setiap aparatur Negara tentunya harus tanggap terhadap upaya negara / pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran narkotika yang sangat gencar dilakukan, mengingat status “Darurat Narkoba” yang ditetapkan oleh Negara melalui pemerintahan saat ini, adalah demi menyelamatkan generasi muda penerus bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa tidak hanya aparat penegak hukum (APH) khususnya Kepolisian yang bekerja dengan sekuat tenaga untuk mengungkap dan menangkap pelaku, maka secara linear Aparat Penegak Hukum lainnya termasuk Hakim, haruslah berperan secara maksimal menjadi aktor penting / utama dalam menjalankan aktivitas peradilan untuk memeriksa, mangadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan bagi para pelaku peredaran narkotika, yang menjadi musuh dari setiap negara secara transnasional;

Menimbang, bahwa hukum telah menegaskan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam arti bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Hakim mempunyai kebebasan besar karena Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional, dan pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mencermati akan berbahayanya narkotika, maka keberadaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur secara rinci berkaitan sanksi pidana maupun proses hukum dari para pelaku tindak pidana narkotika merupakan *lex specialis* atau pengkhususan jika dibanding dengan tindak pidana lainnya melalui hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kasus Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa *(extra ordinary crime), k*arena efek kerugian yang diakibatkan dari perbuatan ini sangat besar sekali, yang mengancam semua orang, baik anak-anak, orang muda maupun orang tua bahkan bisa merusak satu generasi dan masa depan dari suatu negara, apalagi saat ini di Indonesia ada 3 (tiga) kekuatan besar yang membutuhkan perhatian intensif, di antaranya adalah penyalahgunaan narkoba, korupsi dan terorisme, dan penyalahgunaan / peredaran narkoba memang menjadi sesuatu yang menakutkan jika tidak segera ditangani, karena dampak yang dimunculkan sangat mengerikan;

Menimbang, bahwa permasalahan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika merupakan tanggung jawab bagi kita semua, untuk mewujudkan target yang sudah dicanangkan, yakni menuju Indonesia bebas narkoba, dalam hal ini dibutuhkan peran berbagai pihak termasuk dalam hal ini masyarakat, untuk mampu berperan sentral dalam kaitan tindak pidana narkotika dan psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa disisi lainnya terhadap Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana lainnya (baik itu pidana penjara maupun pidana denda), sebagaimana juga jelas disebut dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi,kecuali pencabutan hak-hak tertentu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan Hakim."

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa jumlah barang bukti Narkotika berupa : narkotika jenis shabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) kilogram dan narkotika jenis erimin sebanyak 10.000 (sepuluh) butir;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang ;

Memperhatikan ketentuan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta Peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Noviyana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **" secara tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari lima gram dan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis psikotropika ";**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) yang setelah dimusnahkan menjadi sisa dengan berat bersih 230,3 gram, 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram yang setelah dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi sisa 224 butir pit erimin 5 dengan berat bersih 44,8 gram, 1 (satu) unit HP merk itel warna hijau toska, 1 (satu) unit HP Nokia Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih,.

- 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna biru nomor polisi BM 1882 TZ,

Dipergunakan dalam perkara atas nama Tanajudiin

4. *Membebankan biaya* perkara ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari SELASA, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. , Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, diban9u oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.	Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.
Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.	

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)